

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 17 ramadan 1418 - 16 janvier 1998

141^{ème} année

N° 5

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de conseillers des services publics	155
Nomination de conseillers adjoints à la cour des comptes	155
Nomination d'un sous-directeur	155

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un chargé de mission	155
---	-----

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un directeur	155
Nomination d'un chef de division	155
Nomination d'un chef de subdivision	155
Nomination d'un chef de service	155

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 98-11 du 5 janvier 1998 , fixant les montants de la deuxième tranche de l'augmentation de l'indemnité de sujétions de service accordée aux agents de l'inspection du travail relevant du ministère des affaires sociales	155
Décret n° 98-12 du 5 janvier 1998 , fixant les montants de la deuxième tranche de l'augmentation de l'indemnité de sujétions de service accordée aux personnels du service social des administrations publiques	156

Ministère des Finances

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur adjoint	156
--	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 98-13 du 5 janvier 1998 , portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Kairouan (délégations de Kairouan Nord et Nasrallah)	156
Décret n° 98-14 du 5 janvier 1998 , portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Monastir (délégations de Sayada Lamta Bouhjar, Monastir, Bembla, Ksar Hellal et Tébourba)	157
Décret n° 98-15 du 5 janvier 1998 , portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Gafsa (délégations de Gafsa Sud et El Ksar) ...	158
Décret n° 98-16 du 5 janvier 1998 , portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Ben Arous (délégations de Hammam-lif, Radès et Mornag)	159
Décret n° 98-17 du 5 janvier 1998 , rapportant partiellement les effets du décret n° 93-1153 du 17 mai 1993 tel que rectifié par le tableau parcellaire paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 3 du 10 janvier 1995 et relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Mahdia et nécessaires à la construction de la faculté des sciences humaines de ladite localité	160

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 98-18 du 5 janvier 1998 , fixant les conditions d'agrément des structures de transfusion sanguine ainsi que leurs attributions, leurs règles d'organisation et leur mode de fonctionnement	160
---	-----

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Nomination d'un directeur général	163
---	-----

Ministère des Communications

Décret n° 98-20 du 5 janvier 1998 , portant majoration au titre de l'année 1998 des taux de la prime de résultat d'exploitation	163
Nomination d'un chargé de mission	164

Ministère de l'Industrie

Décret n° 98-22 du 5 janvier 1998 , fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence foncière industrielle	164
--	-----

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 98-23 du 5 janvier 1998 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Goubellat du gouvernorat de Béja et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	166
Décret n° 98-24 du 5 janvier 1998 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Nefza du gouvernorat de Béja et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	167

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2 du 5 janvier 1998.

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale d'administration (promotion octobre 1997) dont les noms suivent, sont nommés conseillers des services publics à compter du 20 octobre 1997.

- Raja Boulabiar,
- Hedi Majdoub,
- Maher Gaieb,
- Kaouthar Tliche Aloui,
- Aicha Kort Mellouli,
- Ahlem Kharbeche,
- Asma Esshiri,
- Nefissa Chakroun,
- Inayet Ouled Moussa,
- Henda Kharraz,
- Mohamed Khemaies,
- Maher Jaziri,
- Mohamed Ben Hadj Salem,
- Abdelmonem Chaâfi,
- Mokhtar Hajji,
- Hsoumi Saloua,
- Mourad Gaoudi,
- Zied Doudech,
- Maher Elleuch,
- Amor Sakkej,
- Mohamed Adel Rouaya,
- Zied Mahjoub,
- Moez Daldoul,
- Nabil Mestiri,
- Samir Mnasri,
- Khelil Laâbidi,
- Abdelkader Labbaoui,
- Nabil Bouk-Ali,
- Faycal Mani.

Par décret n° 98-3 du 5 janvier 1998.

Mademoiselle Ines Zanina, est nommé conseiller-adjoint à la cour des comptes à compter du 20 octobre 1997.

Par décret n° 98-4 du 5 janvier 1998.

Monsieur Abdelhak Khemiri, est nommé conseiller-adjoint à la cour des comptes à compter du 20 octobre 1997.

Par décret n° 98-5 du 3 janvier 1998.

Monsieur Youssef Ben Lagha, professeur principal, est chargé des fonctions de sous directeur à la direction de la qualité du service public au Premier ministère.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 98-6 du 5 janvier 1998.

Monsieur Abderrazak Attia, ministre plénipotentiaire hors classe, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 98-7 du 3 janvier 1998.

Monsieur Chargui Meskini, architecte principal, est chargé des fonctions de directeur des affaires techniques à la commune de Hammamet.

Par décret n° 98-8 du 3 janvier 1998.

Monsieur Abdelwaheb Omri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Sidi Bouzid avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-9 du 3 janvier 1998.

Monsieur Khaled Bdiri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des études et de la planification à la division du conseil régional au gouvernorat de Mahdia avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-10 du 3 janvier 1998.

Monsieur Mohamed Laâjimi Gheribi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la documentation juridique à la direction générale des études juridiques et du contentieux au ministère de l'intérieur.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 98-11 du 5 janvier 1998, fixant les montants de la deuxième tranche de l'augmentation de l'indemnité de sujétions de service accordée aux agents de l'inspection du travail relevant du ministère des affaires sociales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 82-524 du 16 mars 1982, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de sujétions de service" accordée aux agents de l'inspection du travail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-1127 du 29 juillet 1991 et le décret n° 93-2325 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 90-891 du 30 mai 1990, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail, tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-95 du 20 janvier 1997,

Vu le décret n° 96-1998 du 23 octobre 1996 portant majoration de l'indemnité de sujétions de service accordée aux agents de l'inspection du travail relevant du ministère des affaires sociales et fixant l'augmentation globale des salaires durant la période 1997-1999 au profit des agents bénéficiant de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les montants de la deuxième tranche de l'augmentation de l'indemnité de sujétions de service allouée aux agents de l'inspection du travail relevant du ministère des affaires sociales et prévue par les décrets sus-visés, sont fixés à compter du 1er janvier 1998 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1er janvier 1998
Inspecteur général du travail	30 D
Inspecteur en chef du travail	30 D
Inspecteur central du travail	30 D
Inspecteur du travail	26 D
Attaché d'inspection du travail	23 D
Contrôleur du travail	18 D

Art. 2. - Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-12 du 5 janvier 1998, fixant les montants de la deuxième tranche de l'augmentation de l'indemnité de sujétions de service social accordée aux personnels du service social des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-1128 du 29 juillet 1991, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de service social" au profit des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2326 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 95-2498 du 18 décembre 1995, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques et notamment son article 27, tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-94 du 20 janvier 1997,

Vu le décret n° 96-2001 du 23 octobre 1996 portant majoration de l'indemnité de sujétions de service social accordée aux personnels du service social des administrations publiques et fixant l'augmentation globale des salaires durant la période 1997-1999 au profit des agents bénéficiant de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les montants de la deuxième tranche de l'augmentation de l'indemnité de sujétions de service allouée aux personnels du service social des administrations publiques et prévue par les décrets sus-visés, sont fixés à compter du 1er janvier 1998 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1er janvier 1998
Administrateur général du service social	30 D
Administrateur en chef du service social	30 D
Administrateur conseiller du service social	30 D
Administrateur du service social	26 D
Assistant social principal	23 D
Assistant social	18 D
Animatrice sociale	15 D

Art. 2. - Le ministre des finances et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur adjoint au titre de l'année 1994

- 1) Youssef Ben Ali,
- 2) Abdelwaheb Bettabei.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 98-13 du 5 janvier 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Kairouan (délégations de Kairouan Nord et Nasrallah).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan en date des 28 octobre et 6 novembre 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan (délégations de Kairouan Nord et Nasrallah), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Echerahil	Secteur El Fejj Délégation de Nasrallah	354393	8190
2	Ouakef Mustapha El Hajri	Secteur El Keblia Délégation de Kairouan Nord	138	10188
3	Zaouiet Sidi Ghardaoui	Secteur El Djebli Sud Délégation de Kairouan Nord	150	9838
4	Dar Ben Aïcha	Secteur El Djebli Sud Délégation de Kairouan Nord	231	9983
5	El Mandra	Secteur El Fejj Délégation de Nasrallah	21708	9985
6	Foum El Fejj	Secteur El Fejj Délégation de Nasrallah	339752	10019
7	Maraâ El Fejj	Secteur El Fejj Délégation de Nasrallah	968530	10020
8	El Maraâ n° 6	Secteur El Briket Délégation de Nasrallah	675989	10161
9	Garaât Saâd	Secteur les forêts Délégation de Kairouan Nord	1/8 indivis soit 1036239 m2 de la superficie totale délimitée qui est de 8289915 m2	10187
10	Village d'El Moutabasseta	Secteur El Moutabasseta Délégation de Kairouan Nord	730728	10366

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-14 du 5 janvier 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Monastir (délégations de Sayada Lamta Bouhjar, Monastir, Bembla, Ksar Hellal et Téboulba).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1832 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Monastir,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Monastir en date des 8 janvier et 16 juin 1997,

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Monastir (délégations de Sayada Lamta Bouhjar, Monastir, Bembla, Ksar Hellal et Téboulba), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur Bouhjar Délégation de Sayada Lamta Bouhjar	4238	9824
2	Sans nom	Secteur de Monastir Délégation de Monastir	286	9941
3	Sans nom	Secteur de Monastir Délégation de Monastir	1577	9944
4	Sans nom	Secteur de Monastir Délégation de Monastir	176	10371
5	Sans nom	Secteur de Menzel Hareb Délégation de Bembla	828	10154

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
6	Sans nom	Secteur de Ksar Hellal Délégation de Ksar Hellal	76	10370
7	Sans nom	Secteur de Té Boulba Délégation de Té Boulba	52	10372
8	Sans nom	Secteur de Monastir Délégation de Monastir	702	10373

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-15 du 5 janvier 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Gafsa (délégations de Gafsa Sud et El Ksar).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1493 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Gafsa,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa en date du 5 novembre 1997,

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa (délégations de Gafsa Sud et El Ksar), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Zarrouk Délégation de Gafsa Sud	50000	11100
2	Ex Oasis de Sidi Zarrouk	Secteur de Zarrouk Délégation de Gafsa Sud	240069	11101 et 11338
3	Sans nom	Secteur de Zarrouk Délégation de Gafsa Sud	2739	11098
4	Sans nom	Secteur de Zarrouk Délégation de Gafsa Sud	380	11102
5	Zaouiet Sidi Messaoud	Secteur de Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	43	11291
6	Zaouiet Sidi Aïssa	Secteur de Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	50	11292
7	Sans nom	Secteur de Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	232	11294
8	Zaouiet Sidi Ahmed Bou Tabba	Secteur de Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	239	11299
9	Zaouiet Sidi El Mansouri	Secteur de Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	443	11300
10	Ksīr Eddihiba	Secteur de Zarrouk Délégation de Gafsa Sud	15524	11664
11	Zaouiet Sidi Abid	Secteur de Lala Délégation d'El Ksar	173	11235
12	Sans nom	Secteur d'El Ksar Ouest Délégation d'El Ksar	490	11236
13	Sans nom	Secteur de Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	1002	11268
14	Zaouiet Sidi Bou Hedma	Secteur de Lala Délégation d'El Ksar	121	11237
15	Sans nom	Secteur de Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	109	11238

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-16 du 5 janvier 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Ben Arous (délégations de Hammam-lif, Radès et Mornag).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1271 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 93-1070 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation aux autres délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Ben Arous en date du 19 novembre 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Ben Arous (délégations de Hammam-Lif, Radès et Mornag), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Cité Mohamed Ali Délégation de Hammam-Lif	800	10276
2	Sans nom	Secteur de Cité Mohamed Ali Délégation de Hammam-Lif	1630	10277
3	Sans nom	Secteur de Cité Mohamed Ali Délégation de Hammam-Lif	1262	10524
4	Sans nom	Secteur de Cité Mohamed Ali Délégation de Hammam-Lif	591	10495
5	Sans nom	Secteur de Radès El Mrah Délégation de Radès	10170	10496
6	Sans nom	Secteur de Hammam-Lif Délégation de Hammam-Lif	341	10498
7	Sans nom	Secteur de Hammam-Lif Délégation de Hammam-Lif	408	10499
8	Sans nom	Secteur de Hammam-Lif Délégation de Hammam-Lif	151	10500
9	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	3936	10814
10	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	325	10815
11	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	635	10816
12	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	194	10817
13	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	440	10863
14	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	1065	10818
15	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	201	10819
16	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	33	10820

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
17	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	113	10821
18	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	105	10822
19	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	43	10823
20	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	80	10824
21	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	110	10825
22	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	186	10826
23	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	272	10827
24	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	28	10828
25	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	11	10829
26	Sans nom	Secteur d'Errisala Délégation de Mornag	09	10830

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-17 du 5 janvier 1998, rapportant partiellement les effets du décret n° 93-1153 du 17 mai 1993 tel que rectifié par le tableau parcellaire paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 3 du 10 janvier 1995 et relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Mahdia et nécessaires à la construction de la faculté des sciences humaines de ladite localité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 93-1153 du 17 mai 1993, tel que rectifié par le tableau parcellaire paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 3 du 10 janvier 1995 et relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Mahdia et nécessaires à la construction de la faculté des sciences humaines de ladite localité,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'enseignement supérieur,

Décète :

Article premier. - Sont rapportés partiellement les effets du décret n° 93-1153 du 17 mai 1993 tel que rectifié par le tableau parcellaire paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 3 du 10 janvier 1995 et relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Mahdia et nécessaires à la construction de la faculté des sciences humaines de ladite localité et ce concernant la totalité de la superficie des parcelles n° 26 et 26 bis1, et par la distraction de la superficie sur laquelle est édifiée la

construction de la parcelle n° 10 et le maintien de la superficie nue restante de ladite parcelle, telle que lisérée en rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après :

N° d'ordre : 11.

N° de la parcelle sur le plan : 10.

Situation de la parcelle : Mahdia.

Nature de la parcelle : terre nue.

Superficie expropriée : 40 a 65 ca.

Noms du propriétaire présumé : El Hédi Bouchnak.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'enseignement supérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 98-18 du 5 janvier 1998, fixant les conditions d'agrément des structures de transfusion sanguine ainsi que leurs attributions, leurs règles d'organisation et leur mode de fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 63-58 du 31 décembre 1963, portant loi des finances pour la gestion 1964 et notamment son article 14 portant création du centre national de transfusion sanguine,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-112 du 26 décembre 1989,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 82-26 du 17 mars 1982, portant organisation du prélèvement du sang humain destiné à la transfusion,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret du 6 mai 1957, reconnaissant d'utilité publique le croissant rouge tunisien, société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, fixant le statut particulier du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-2155 du 17 octobre 1994,

Vu le décret n° 77-774 du 19 septembre 1977, relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxtamédical des établissements relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-988 du 2 juin 1988,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement intérieur général des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 83-967 du 20 octobre 1983, fixant les conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine ainsi que leurs règles d'organisation, leurs modes de fonctionnement et leurs attributions tel que modifié par le décret n° 92-116 du 13 janvier 1992,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, fixant le statut particulier du personnel médical hospitalo-sanitaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les conditions d'agrément, la mission, les attributions, l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des structures de transfusion sanguine sont fixées par les dispositions du présent décret.

CHAPITRE PREMIER

Conditions d'agrément

Art. 2. - Les structures chargées de la collecte du sang humain, de sa séparation en ses différents constituants et leur distribution ainsi que de la mise en œuvre de techniques spécialisées en hémobio-logie sont :

- les centres de transfusion sanguine,
- les banques du sang des structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique.

Le croissant rouge tunisien peut être autorisé, par arrêté du ministre de la santé publique, à collaborer pour la collecte du sang humain avec les organismes mentionnés à l'alinéa précédent et sous leur supervision.

Art. 3. - Les structures de transfusion sanguine relevant du ministère de la santé publique sont :

- a - le centre de transfusion sanguine dont relèvent :
 - les centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire,

- les centres régionaux non universitaires de transfusion sanguine,

- b - les banques du sang relevant des structures sanitaires publiques.

Art. 4. - Les centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire et les centres régionaux non universitaires de transfusion sanguine sont créés par arrêté du ministre de la santé publique qui fixe leur compétence de collecte territoriale.

Les centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire ne peuvent être créés que dans les villes sièges d'une faculté de médecine ou de pharmacie.

Art. 5. - Les banques du sang sont créées dans les structures sanitaires publiques par arrêté du ministre de la santé publique et rattachées aux laboratoires d'hématologie de la structure d'implantation.

Art. 6. - Il est créé une commission technique d'hémobio-logie dont la mission est de donner son avis technique sur les questions d'ordre médical et scientifique qui peuvent avoir une incidence sur l'activité transfusionnelle. Ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 7. - Chaque centre de transfusion sanguine et banque du sang doit disposer d'un personnel qualifié et d'un matériel technique adéquat lui permettant d'assurer sa mission.

Les conditions techniques de fonctionnement de ces structures sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique après avis de la commission technique d'hémobio-logie.

CHAPITRE II

Mission et attributions

Art. 8. - Les centres de transfusion sanguine et les banques du sang sont chargés de ce qui suit :

- recruter les donneurs de sang et en assurer le contrôle médical,
- tenir à jour un fichier des donneurs de sang,
- procéder aux prélèvements de sang,
- tenir à jour un registre de gestion des produits sanguins,
- déterminer les groupes sanguins des donneurs et des receveurs de sang et de toute personne qui en formule la demande,
- effectuer les analyses nécessaires pour s'assurer de l'innocuité des produits sanguins conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- constituer des réserves de sang humain, de plasma et de leurs dérivés et en assurer la bonne conservation,
- répondre aux demandes de produits sanguins qui sont formulées par les médecins,
- assurer une permanence afin de répondre aux demandes urgentes,
- développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion,
- assurer la séparation des constituants de sang humain.

La séparation des constituants du sang humain est soumise à l'agrément du ministre de la santé publique après avis de la commission technique d'hémobio-logie.

En outre, les centres de transfusion sanguine sont chargés de pourvoir aux besoins des banques du sang en produits dérivés du sang humain.

Art. 9. - Outre les attributions mentionnées à l'article 8 du présent décret, le centre national de transfusion sanguine et les centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire sont chargés de développer les divers aspects de l'hémobio-logie et notamment :

- de recueillir toutes les données utiles en matière de transfusion sanguine,

- de procéder aux études et recherche en hémobio­logie,
- de contribuer à l'enseignement de l'hémo­bio­logie et d'assurer la formation continue du personnel,
- de contribuer à l'optimisation des méthodes transfusionnelles et à la promotion de nouvelles techniques dans ce domaine,
- de veiller à la mise en œuvre d'un système d'assurance de la qualité et d'hémovigilance,
- de diriger les opérations de secours transfusionnels collectifs d'urgence.

Art. 10. - Outre les attributions précédemment mentionnées aux articles 8 et 9 et présent décret, le centre national de transfusion sanguine est chargé de ce qui suit :

- coordonner à l'échelle nationale les opérations de secours transfusionnels collectifs d'urgence,
- coordonner les opérations de collecte du plasma destiné au fractionnement,
- effectuer toutes les autres actions nécessitées par la mission qui lui est dévolue.

CHAPITRE III

Organisation Administrative

Section Première - *Du fonctionnement administratif*

Art. 11. - Le centre national de transfusion sanguine est dirigé par un directeur général.

Les centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire sont dirigés par des cadres qui ont rang et prérogatives de directeur d'administration centrale. Ils bénéficient, à ce titre, des indemnités et avantages attribués dans cette fonction.

Les centres régionaux non universitaires de transfusion sanguine sont dirigés par des cadres qui ont rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale. Ils bénéficient, à ce titre, des indemnités et avantages attribués dans cette fonction.

Les banques du sang sont dirigées par des cadres qui ont rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale. Ils bénéficient, à ce titre, des indemnités et avantages attribués dans cette fonction.

La nomination dans les fonctions précitées est soumise aux conditions prévues par le décret, susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

Art. 12. - le directeur général du centre national de transfusion sanguine et les chefs des centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaires sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la santé publique, parmi les professeurs ou maîtres de conférence agrégés en médecine ou en pharmacie, spécialistes en hématologie.

Art. 13. - Les chefs des centres régionaux non universitaires de transfusion sanguine sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la santé publique, parmi les médecins spécialistes en hématologie, les médecins biologistes ou les pharmaciens biologistes.

Art. 14. - Les chefs des banques du sang sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la santé publique, parmi :

- les médecins spécialistes en hématologie, les médecins biologistes ou les pharmaciens biologistes,
- les médecins ou les pharmaciens titulaires d'un diplôme universitaire d'hémo­bio­logie et justifiant d'une activité de deux ans dans le centre national de transfusion sanguine, et ce après avis de la commission technique d'hémo­bio­logie.

Art. 15. - Le directeur général du centre national de transfusion sanguine, les chefs des centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire et les chefs des centres régionaux non universitaires de transfusion sanguine sont chargés chacun en ce qui le concerne de ce qui suit :

- assurer le bon fonctionnement du centre tant au point de vue administratif que technique,

- coordonner l'activité des services,
- arrêter le programme annuel d'activité du centre et d'en contrôler l'exécution,
- établir le rapport annuel d'activité du centre.

En outre, le directeur général du centre national de transfusion sanguine est chargé de préparer le budget de ce centre, de superviser et de coordonner l'activité de toutes les structures qui en relèvent.

Les chefs des centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire et les chefs des centres régionaux non universitaires de transfusion sanguine ont autorité sur l'ensemble du personnel exerçant dans les centres qu'ils dirigent.

Art. 16. - Le directeur général du centre national de transfusion sanguine est assisté, dans la gestion administrative et financière, par un directeur nommé dans les conditions prévues par le décret, susvisé n° 88-188 du 11 février 1988. Ils bénéficient, à ce titre, des indemnités et avantages attribués dans cette fonction.

Chaque chef de centre régional de transfusion sanguine à vocation universitaire est assisté, dans la gestion administrative et financière, par un sous-directeur nommé dans les conditions prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988. Ils bénéficient à ce titre des indemnités et avantages attribués dans cette fonction.

Le directeur général et les chefs des centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire peuvent déléguer à ces responsables une partie de leurs attributions administratives et financières.

Section 2 - *Du conseil consultatif*

Art. 17. - Le directeur général du centre national de transfusion sanguine est assisté, dans le fonctionnement de l'établissement, par un conseil consultatif composé ainsi qu'il suit :

Président : Le directeur général du centre.

Membres :

- le directeur de l'unité centrale des banques du sang et la transfusion sanguine au ministère de la santé publique,
- deux directeurs régionaux de la santé publique,
- deux chefs de centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire,
- deux chefs de services hospitalo-universitaires d'hématologie,
- un chef d'un centre régional non universitaire de transfusion sanguine,
- un chef d'une banque de sang,
- un représentant des médecins, pharmaciens ou scientifiques exerçant dans le centre national de transfusion sanguine ou dans les structures qui en dépendent,
- un représentant des agents paramédicaux exerçant dans le centre national de transfusion sanguine ou dans les structures qui en dépendent,
- le directeur administratif et financier du centre national de transfusion sanguine.

Les membres du conseil consultatif sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique.

Le président du conseil consultatif peut, en outre, faire appel à toute personne, dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour de la réunion, pour requérir son avis sur ladite question.

Art. 18. - Le conseil consultatif a pour mission de donner son avis sur les questions entrant dans le cadre des activités du centre.

Il est chargé de donner son avis notamment sur :

- les questions d'ordre scientifique et/ou technique,
- le projet du budget, le compte financier et le rapport d'activité du centre,

- les marchés pour travaux, fournitures et services,
- les acquisitions, aliénations, échanges et baux des biens immeubles ainsi que l'acceptation des dons et legs,
- toute autre question relative à la gestion et au fonctionnement du centre que le directeur général juge utile de lui soumettre.

Art. 19. - Le conseil se réunit, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, au moins une fois par trimestre et chaque fois que l'intérêt du centre l'exige.

Il ne peut siéger valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les quinze jours qui suivent quelque soit le nombre des membres présents.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président.

Le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est confié à un cadre du centre désigné par le directeur général. Ce cadre doit notifier les convocations et l'ordre du jour à tous les membres du conseil 15 jours au moins avant la date de la réunion.

Le procès verbal est signé par le président et le secrétaire de la réunion. Une copie du procès verbal de chaque réunion doit être adressée par les soins du président au ministre de la santé publique dans les quinze jours qui suivent la tenue de la réunion au plus tard.

CHAPITRE IV

Organisation Financière

Art. 20. - Le budget du centre national de transfusion sanguine est autonome et rattaché pour ordre au budget général de l'Etat. Il est préparé, approuvé et exécuté conformément aux modalités et conditions prévues par la loi organisme du budget et les règles de la comptabilité publique.

Les crédits nécessaires au fonctionnement des centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire et des centres régionaux non universitaires de transfusion sanguine sont prévus et individualisés au sein du budget du centre national de transfusion sanguine.

Art. 21. - Le directeur général du centre national de transfusion sanguine est l'ordonnateur principal du budget du centre et passe les marchés dans les formes et conditions prévues par les règles de la comptabilité publique et la réglementation en vigueur.

Le directeur général du centre national de transfusion sanguine délègue à chaque chef de centre régional de transfusion sanguine à vocation universitaire les crédits qui sont inscrits pour le centre qu'il dirige.

Art. 22. - les dépenses de fonctionnement du centre national de transfusion sanguine sont assurées par ses recettes propres et les crédits qui lui sont alloués par le budget de l'Etat.

Les recettes propres du centre comprennent :

- le produit des tarifs des produits sanguins,
- le produit des tarifs des analyses biologiques,
- le produit de prestations de services faites pour le compte des personnes physiques ou des établissements publics ou privés,
- les dons et legs après autorisation du ministre de la santé publique,
- toutes autres recettes dans la mesure où elles sont autorisées par la loi.

Art. 23. - La comptabilité matière est tenue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 24. - Un agent comptable est désigné auprès du centre national de transfusion sanguine. Il est chargé de l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 25. - En cas de dissolution du centre national de transfusion sanguine, son patrimoine fera retour au ministère de la santé publique.

Art. 26. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 83-967 du 20 octobre 1983.

Art. 27. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 98-19 du 5 janvier 1998.

Monsieur Younes Najar, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général du centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 98-20 du 5 janvier 1998, portant majoration au titre de l'année 1998 des taux de la prime de résultat d'exploitation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 86-626 du 14 juin 1986, fixant le statut particulier au corps administratif des postes télégraphes et téléphones, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-2253 du 8 novembre 1993, portant majoration de la prime de résultat d'exploitation prévue par le décret n° 90-149 du 15 janvier 1990, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 90-1326 du 3 septembre 1990,

Vu le décret n° 96-2002 du 23 octobre 1996, portant majoration de la prime de résultat d'exploitation et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-936 du 19 mai 1997, portant majoration au titre de l'année 1997 des taux de la prime de résultat d'exploitation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier : les taux de la prime de résultat d'exploitation prévus par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er janvier 1998 conformément aux indications du tableau ci-après :

Fonctionnaires et agents temporaires :

Catégories	Montant mensuel de la majoration (à compter du 1er janvier 1998)
A 1	30 d
A 2	28 d
A 3	24 d
B	19 d
C	15 d
D	14 d

Ouvriers :

Unités	Montant mensuel de la majoration (à compter du 1er janvier 1998)
3 ème unité	19 d
2 ème unité	15 d
1ère unité	14 d

Art. 2. - les ministres des finances et des communications sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 98-21 du 5 janvier 1998.

Monsieur Abdelaziz Lassoued, ingénieur en chef, est nommé chargé de mission au ministère des communications.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 98-22 du 5 janvier 1998, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence foncière industrielle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, aux entreprises et aux établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 91-37 du 8 juin 1991, portant création de l'agence foncière industrielle telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-31 du 20 mai 1997,

Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment son article 32,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics et les textes subséquents,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charge,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

TITRE I

Organisation administrative

Article premier. - L'agence foncière industrielle est dirigée par un conseil d'administration présidé par un président directeur général désigné par décret sur proposition du ministre chargé de l'industrie.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général, les attributions nécessaires lui permettant de diriger l'agence conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Cette délégation ne peut avoir pour objet les attributions exclusives du conseil d'administration.

Art. 2. - Le conseil est composé des membres suivants :

- un représentant du Premier Ministère,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
- un représentant du ministère des communications.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre du développement économique, sur proposition des ministères concernés, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Le président du conseil d'administration peut inviter avec voix consultative, toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 3. - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A cet effet, il est chargé notamment de :

- arrêter le programme d'action et la politique générale relative à l'acquisition, l'aménagement, la vente, la location et l'échange des biens meubles et immeubles et fixer le montant global des ressources à consacrer aux acquisitions,
- fixer le prix et les conditions de cession et de location des terrains et immeubles,
- proposer la déchéance des acquéreurs de terrains et immeubles auprès de l'agence foncière industrielle,
- établir et arrêter les états financiers au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice comptable,

- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement au plus tard fin août de chaque année, à veiller au suivi de leur exécution,

- arrêter les contrats-programmes au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement et veiller au suivi de leur exécution,

- approuver dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les marchés passés par l'agence foncière industrielle ainsi que leur règlement définitif,

- approuver les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- proposer l'organisation des services de l'agence et le cas échéant, le statut particulier et le régime de rémunération de son personnels,

- approuver le rapport d'activités de l'agence de l'année précédente,

- délibérer sur les emprunts à contracter par l'agence.

les attributions sus-visées ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation.

Art. 4. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et figurant à un ordre du jour, communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat ainsi qu'au ministère chargé de l'industrie et au ministère du développement économique.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Un membre du conseil d'administration ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration de l'agence foncière industrielle. Il ne peut également s'absenter des délibérations du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement majeur, et ce, dans la limite de deux fois par an.

En cas d'empêchement du président directeur général, le conseil d'administration est présidé par un administrateur choisi par le conseil à cet effet.

Art. 5. - Le président du conseil d'administration désigne un cadre de l'agence foncière industrielle pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatés dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège sociale l'entreprise et cosignés par le président du conseil et un administrateur.

Le président du conseil et deux administrateurs au moins signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Les procès-verbaux des réunions des conseils d'administrations seront établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil.

Art. 6. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés. A défaut de quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent et ce, quelque soit le nombre des membres présents.

Dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 7. - Le président directeur général de l'agence foncière industrielle est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en oeuvre de ses décisions et

propositions. Il exerce la direction technique, administrative et financière de l'agence et d'une manière générale, assure toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration.

Il représente l'agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et licencie, conformément au statut particulier du personnel de l'agence et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

TITRE II

Organisation financière

Art. 8. - Le conseil d'administration arrête chaque année, les budgets prévisionnels de fonctionnement, d'investissement et le schéma de financement y afférent;

Les budgets font ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

A - Les recettes de l'agence comprennent :

1 - les subventions ou dotations et les avances qui pourront lui être accordées par l'Etat,

2 - toute recette découlant de l'exercice normal de la mission de l'agence dans le cadre de la législation en vigueur,

3 - le produit de la vente des biens meubles et immeubles,

4 - le produit de la location des biens immeubles,

5 - les emprunts,

6 - les produits des subventions dons et legs.

B - Les dépenses de l'agence comprennent :

1 - les dépenses de fonctionnement de l'agence,

2 - les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant,

3 - les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles de l'agence,

4 - toutes autres dépenses entrant dans le cadre de la mission de l'agence.

Art. 9. - La comptabilité de l'agence foncière industrielle est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

TITRE III

Tutelle de l'Etat

Art. 10. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministère chargé de l'industrie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les délibérations du conseil d'administration et notamment celles relatives aux :

- budgets prévisionnels et au suivi de leur exécution,

- contrats-programmes et au suivi de leur exécution,

- états financiers,

- statut particulier,

- tableaux de classification des emplois,

- régimes de rémunération,

- organigramme,

- conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

- loi des cadres,

- augmentations salariales,

- acceptation des dons, legs ou participations de toutes natures,

- approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11. - Il est désigné auprès de l'agence foncière industrielle un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux séances du conseil d'administration et participe aux délibérations avec avis consultatif sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

TITRE IV

Dispositions diverses

Art. 12. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 92-127 du 20 janvier 1992, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence foncière industrielle.

Art. 13. - les ministres de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 98-23 du 5 janvier 1998, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Goubellat du gouvernorat de Béja et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1239 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Béja tel que complété par le décret n° 95-838 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Goubellat du gouvernorat de Béja. Elle est placée sous l'autorité de tutelle du commissaire régional au développement agricole de Béja.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Goubellat consistent en ce qui suit :

1 - veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet et notamment le remembrement foncier, le réseau d'irrigation, la mise en culture de tout le périmètre et l'instauration d'un dispositif de contrôle de la qualité de l'eau et du sol.

2 - assurer la coordination et l'harmonisation des phases de réalisation effectives avec les objectifs du projet.

3 - prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

4 - veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission rentrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à six ans à compter de la date de publication du présent décret.

Les durées de réalisation des composantes du projet sont fixées comme suit :

1) Remembrement foncier : sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la date de démarrage du projet.

2) Etude et exécution du complexe hydraulique : sa durée de réalisation est fixée à 22 mois à compter de la fin du troisième trimestre de la première année du projet.

3) Elaboration des cahiers des charges pour l'acquisition des équipements du réseau d'irrigation, sa durée de réalisation est fixée à 23 mois à compter de la fin du troisième trimestre de la deuxième année du projet.

4) Fourniture et pose des équipements du réseau d'irrigation : sa durée de réalisation est fixée à 40 mois à compter de la fin du deuxième trimestre de la première année du projet.

5) Travaux d'assainissement et de drainage : sa durée de réalisation est fixée à 15 mois à compter de la fin de la troisième année du projet.

6) Aménagement des pistes : sa durée de réalisation est fixée à 20 mois à compter de la quatrième année du projet.

7) Mise en eau du périmètre : sa durée de réalisation est fixée à 2 ans à compter de la fin de la quatrième année du projet.

8) Plantation des brise-vent : elle sera réalisée durant la dernière année du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivant :

1 - Le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.

2 - La réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.

3 - Le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser.

4 - Les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les dépasser.

5 - Le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et le degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet.

6 - L'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Goubellat du gouvernorat de Béja comprend les emplois fonctionnels suivants :

- 1) Le directeur de l'unité ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale,
- 2) Un sous-directeur des études et du suivi-évaluation ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,
- 3) Un chef de service de contrôle de l'exécution du projet ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,
- 4) Un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Art. 7. - La composition de la commission prévue par l'article 6 du présent décret est fixée comme suit :

- le ministre de l'agriculture ou son représentant : président.
- le directeur général du financement et des encouragements : membre.
- le directeur général des études et des grands travaux hydrauliques : membre.
- le directeur général du génie rural et de l'hydraulique agricole : membre.
- le directeur des services administratifs et financiers : membre.
- le commissaire régional au développement agricole de Béja : membre.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Goubellat du gouvernorat de Béja conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 9. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-24 du 5 janvier 1998, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Nefza du gouvernorat de Béja et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1239 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Béja tel que complété par le décret n° 95-838 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Nefza du gouvernorat de Béja. Elle est placée sous l'autorité de tutelle du commissaire régional au développement agricole de Béja.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Nefza consistent en ce qui suit :

1 - veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet et notamment le remembrement foncier, le réseau d'irrigation, la mise en culture de tout le périmètre et l'instauration d'un dispositif de contrôle de la qualité de l'eau et du sol.

2 - assurer la coordination et l'harmonisation des phases de réalisation effectives avec les objectifs du projet.

3 - prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

4 - veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission rentrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à six ans à compter de la date de publication du présent décret.

Les durées de réalisation des composantes du projet sont fixées comme suit :

1) Remembrement foncier : sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la date de démarrage du projet.

2) Etude et exécution du complexe hydraulique : sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la fin de la première année du projet.

3) Elaboration des cahiers des charges pour l'acquisition des équipements du réseau d'irrigation, sa durée de réalisation est fixée à 18 mois à compter de la fin de la première année du projet.

4) Fourniture et pose des équipements du réseau d'irrigation : sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de la fin du deuxième trimestre de la deuxième année du projet.

5) Travaux d'assainissement et de drainage : sa durée de réalisation est fixée à 18 mois à compter de la fin du deuxième trimestre de la quatrième année du projet.

6) Aménagement des pistes : sa durée de réalisation est fixée à 18 mois à compter de la quatrième année du projet.

7) Mise en eau du périmètre : sa durée de réalisation est fixée à 12 mois à compter de la fin de la quatrième année du projet.

8) Plantation des brise-vent : elle sera réalisée durant la dernière année du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivant :

1 - Le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.

2 - La réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.

3 - Le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser.

4 - Les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les dépasser.

5 - Le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et le degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet.

6 - L'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Nefza du gouvernorat de Béja comprend les emplois fonctionnels suivants :

1) Le directeur de l'unité ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale,

2) Un sous-directeur des études et du suivi-évaluation ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

3) Un chef de service de contrôle de l'exécution du projet ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

4) Un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Art. 7. - La composition de la commission prévue par l'article 6 du présent décret est fixée comme suit :

- le ministre de l'agriculture ou son représentant : président.

- le directeur général du financement et des encouragements : membre.

- le directeur général des études et des grands travaux hydrauliques : membre.

- le directeur général du génie rural et de l'hydraulique agricole : membre.

- le directeur des services administratifs et financiers : membre.

- le commissaire régional au développement agricole de Béja : membre.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Nefza du gouvernorat de Béja conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 9. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 1998.

Zine El Abidine Ben Ali